

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º...002135.....

Tocache, 07 OCT 2022

VISTO:

El memorándum N°00563-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de octubre de 2022, el Informe Técnico Final N°007-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 30 de septiembre de 2022 y demás documentos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 001522 con fecha 18 de abril 2022, EL OFICIO N° 020-2022-I.E.I.P.M. N° 0735-B.A./P, la profesora MARLENI A. CAMARENS RAMOS directora de la IE. N° 0735, Caserío Buenos Aires del distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, quien deriva el caso de violencia sexual (Actos contra el pudor). Con fecha 08/08/2022, por el despacho de Asesoría Jurídica de la UGEL-T, indica sobre la sentencia ejecutoria contra el Prof. **Américo Catacora Chura**, docente de la I.E. N° 0735 caserío Buenos Aires distrito de pólvora, provincia de Tocache, región San Martín; presuntamente ha transgredido por acción y omisión habría incurrido en una posible falta considerado como grave y muy grave, de su **Deber** (ha vulnerado el derecho a la libertad, intimidad, igualdad, dignidad (intimidación sexual), libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo de su alumna **R.E.R.CH. (12)**; e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de su alumna antes mencionada); **en su ejercicio de la función de docente**, considerados como grave y muy grave.

Que, mediante EL OFICIO N.º 020-2022- I.E.I.P.M. N.º 0735-B.A./P, la profesora MARLENI A. CAMARENS RAMOS directora de la IE. N.º 0735, Las Lomas del distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, quien deriva el caso de violencia sexual (Actos contra el pudor) del Docente AMERICO CATACORA CHURA, en contra de la menor de iniciales R.E.R.CH. (12) años, de adjuntar también el acta de denuncia verbal con fecha 30 de marzo 2022 contenida en la Resolución Directoral N°001522 de fecha 18/04/2022, perteneciente al Exp. N.º VIR-2022006139 y confirmada mediante Resolución N.º 021-2022 de fecha 30/03/2022.

Que mediante Resolución Directoral N.º 001522 con fecha 18 de abril del 2022, se resuelve en su artículo 1º INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Américo Catacora Chura, docente de la I.E. N.º 0735 – Casera Buenos Aires– Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache Región San Martín.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y **compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Se hace referencia el art.- 4 de la Ley N°29944 "El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

002135

Cabe señalar que a partir de ahí se realizaron las diligencias respectivas de acuerdo a las indicaciones del Asesor Legal de la UGEL Tocache, respetando el principio de IMPULSO DE OFICIO, para recabar los documentos pertinentes a determinar una decisión que no vulnere el derecho a la presunción de Inocencia y el debido Proceso.

Que, la CPPADD visto el Acta de Solicitud de reunión con fecha 27 de junio del 2022, con oficio N° 04.2022, constatando de manera presencial al llamado para una reunión con los padres y las autoridades locales. Viendo esa situación informaron la UGEL – TOCACHE para que tome las acciones correspondientes a lo cual los padres no llegaron a dicha solicitud de Reunión.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. AMERICO CATAORA CHURA, docente de la IE. N° 0735, las Lomas del Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, ha incurrido en presunto delito Actos contra la libertad Sexual, actos contra el pudor, en tocamientos indebidos, por lo cual en la falta administrativa actos de hostigamiento, seducción y violencia sexual contra la menor de iniciales R.E.R.CH. (12) años, alumna de la IE.0735, las lomas, previsto en la ley N° 29944 en su art.-40 literal c) **Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los padres de familia; n) **Asegurar que sus actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo**, la práctica de los derechos humanos, la constitución política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrático, g) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directivo N° 019-2012 MINEDU/ VMGI-OET de fecha 19/12/2012 numeral 5.1 y 5.2.10) **Art.- 48 inciso b);** así mismo el art.- 49 inciso párrafo, literal f) **Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual** tipificadas como delito en el código penal.

Con respecto al OFICIO N° 03-2022-GRSM-DRE-T./D dirigido a la fiscalía Provincial Penal Corporativo – Tocache, para solicitar una copia de los actuados de la carpeta fiscal de la Menor de iniciales R.E.R.CH. (12) años, el cual se menciona fundamentación Jurídico, si bien es cierto la UGEL-T, no es parte del proceso, sin embargo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 178.1 del TUO de la ley 27444 que textualmente indica: "la autoridad Administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabara de las autoridades directamente competente los documentos preexistentes o antecedentes que estimen conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente. En lo ante señalado y en la virtud de ello, se entiende que la entidad no es parte de la investigación Penal, por lo tanto, la UGEL – Tocache, tiene legitimidad para solicitar documentos que obran en la carpeta fiscal, como declaración del Menor, el examen psicológico y médico y la entrevista Única, toda vez que la información será utilizada en calidad de PRUEBA TRASLADADA en la investigación administrativa disciplinaria seguida en contra del citado, en su calidad de docente.

Que mediante notificación N°0033-2022 el docente en PAD refiere mediante Resolución Directoral N° 1522-2022 con fecha 09 mayo 2022 la UGEL Tocache RESUELVE Instaurar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra CATAORA CHURA AMERICO por Presunto caso de violencia sexual (Actos contra el pudor).

Por consiguiente, Oficio N° 203-2022-GRSM-DRE-UGEL-T./D. con fecha 12 de agosto del 2022, donde se solicita sobre los actuados del caso 542-2022 AMERICO CATAORA CHURA, dirigido al Dr. José Miguel Suarez, Fiscal Adjunto de la Provincia de Tocache, en su asunto reitero solicitud del Oficio N° 01379-2022-JCT-CSJSM/PJ (Exp. 0234-2022-FT). A fojas (24) que contiene todos los actuados del proceso y la Resolución Medidas de Protección dictadas por esta judicatura a favor de la menor de iniciales R.E.R.CH (12), identificada con DNI. N° 62066280.

No obstante, se continua con las acciones correspondientes, que, mediante descargo por parte de su defensa legal, mediante, Escrito N.° 3 presenta documentales en calidad de copias certificadas por el Ministerio Público. Acta de entrevista única N° 004-2022, como también el certificado Medicina General N° 000342-EIS.

Que el docente en PAD mediante su descrito de descargo refiere; que se le imputa la presente falta del tenor de la R.D. N° 001522-2022 Instaurado en mi contra, afirma que se está tratando de manchar mi honor y mi reputación como profesional, dado que se está tergiversando todo este tema de los presuntos actos de hostigamiento sexual que habría presuntamente cometido en agravio de la menor de iniciales R.CH.R.E. (12) de la I.E. N° 0735. Las lomas Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín. (...)

Con, respecto a la CÁMARA GESSEL realizado en el Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público sede Tocache. (...) se puede apreciar claramente el cambio de versión de la menor, son tres versiones distintas la que ha dado, no habiendo transcurrido mucho tiempo desde la primera versión que dio el 29 de marzo del 2022 ahí se puede evidenciar que está mintiendo y siendo manipulado e inducido por terceras personas. Por último, en el Anexo 1B un Memorial de respaldo suscrito por los padres de familia de la Institución Educativa.

Por consiguiente, que de acuerdo a la ley N° 27444 indica en su artículo 87 "**Colaboración entre Entidades**", menciona tácitamente en su inciso: "87.2.4 facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren

en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario.

Que, se hace referencia el art.- 4 de la ley N° 29944 "El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar **el derecho de los estudiantes** y de la comunidad **a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia**. Coadyuvar con la familia, la comunidad y el Estado, **a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional**.

Por lo que, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

Que, mediante **Cedula de Notificación N°033-2022 fecha 09/05/2022**, se remite la R.D.UGEL-T N°01522-2022, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. AMERICO CATAFORA CHURA, quien es notificado válidamente en fecha 09/05/2022 (se pone de conocimiento que el presente documento ha sido notificado válidamente, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia de pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso"). Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado hace mención: "el art.- 2 numeral 24 literal e) de la Constitución Política del Perú, que establece como uno de los derechos fundamentales de la persona, la presunción de la inocencia mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Sobre este derecho fundamental el Tribunal Constitucional señala que (el derecho de la presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si es que existe prueba plena, que con certeza acredite su responsabilidad, administrativa o judicial, de los cargos atribuidos)".

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- "Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario". De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario; por cuanto el docente en proceso no desvirtúa su falta en este punto.

Según la norma glosada esta CPPADD no será intimidada si el docente en proceso pretende interponer denuncia alguna en contra del titular de la entidad y los miembros de esta Comisión; ya que el director de la UGEL-T y los miembros de la CPPADD no están cometiendo ABUSO DE AUTORIDAD ni COACION en contra del Prof. Américo Catafora Chura, ya que se le ha respetado las garantías del debido proceso. por cuanto no se le ha vulnerado el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular.

Al respecto esta CPPADD manifiesta: "Si lo resuelto en la vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento administrativo tiene por proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. Por esta razón, la imposición de una medida disciplinaria para el docente en este caso no afecta su derecho a la presunción de inocencia, por cuanto tiene como fundamento aquellos mismos hechos objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta funcional, mientras que el que motivaron la apertura de la investigación preliminar por presunto delito penal. En ese sentido, queda claro que las responsabilidades penales y administrativas son independientes entre sí, por lo que la absolución en el proceso penal no es óbice para liberarlo de responsabilidad administrativa.

Del mismo modo, este colegiado tiene presente los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente; según los cuales, la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos

convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión acorde a la realidad.

Evidentemente, los principios de impulso de oficio y verdad material constituyen medios de satisfacción del principio de presunción de inocencia, pues solo en la medida en que la Entidad haya comprobado objetivamente que el servidor cometió la falta que le fue atribuida, se le podrá considerar culpable y corresponderá la sanción del caso. Por ello, es obligación de la Entidad agotar todos los medios posibles para determinar su culpabilidad en resguardo de la función pública, estando proscrito imponer sanciones sobre parámetros subjetivos o supuestos no probados

Esta forma en la que debe operar la administración pública guarda vinculación con el principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los poderes públicos cometer actos carentes de objetividad y razonabilidad que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó que "Al reconocerse en los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (1) en un sentido clásico y genérico; la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la legalidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de ser".

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

La CPPADD aplicara Instaurar el proceso administrativo Disciplinario sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Cabe señalar que mediante Cedula de Notificación N° 033-2022 fecha 18 de abril del 2022, en el que se resuelve **INSTAURA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO** al profesor AMERICO CATAFORA con DNI. 00799035, quien es notificado válidamente, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que den lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor, por lo cual se infiere que este colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art. 248 del TUO de la ley N.° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, De acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4° de nuestra constitución precisa que: "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)" ; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

Ya que en virtud a lo señalado en el artículo 95 del D.S. N.° 004-2013-ED, a través del cual se aprueba la ley de Reforma Magisterial, señala que las **COMISION permanente o comisión especial de procesos administrativos disciplinarios para ejercer con plena autonomía sus funciones y atribuciones**, Por el cual es quien lleva con eficacia para el cumplimiento del debido proceso y lograr determinar una adecuada respuesta. Por consiguiente, que de acuerdo a la Ley N.° 27444 indica en su artículo 87, "**Colaboración entre Entidades**", menciona tácitamente en sus incisos: "87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario."

Que el presente caso la calificación presuntamente ha transgredido por acción y omisión habría incurrido en una posible falta considerado como grave y muy grave, de la presunta falta del docente AMÉRICO CATAFORA CHURA, en aplicación del artículo. - 49 (f) de la ley N.º 29944, refiere a la conducta de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delito en el código penal.

Al respecto esta CPPADD manifiesta: "Si lo resuelto en la vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento administrativo tiene por proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. Por esta razón, la imposición de una medida disciplinaria para el docente en este caso no afecta su derecho a la presunción de inocencia, por cuanto tiene como fundamento aquellos mismos hechos objeto de investigar, de ser el caso, sancionar una inconducta funcional, mientras que el que motivaron la apertura de la investigación preliminar por presunto delito penal. En ese sentido, queda claro que las responsabilidades penales y administrativas son independientes entre sí, por lo que la absolución en el proceso penal no es óbice para liberarlo de responsabilidad administrativa.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de **razonabilidad y Proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de educación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (carga desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.).

Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente PAD no se ha vulnerado el derecho a exponer argumentos, el **derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios **de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material**. Asimismo, se adjunta al presente informe CD el informe Oral brindado por el docente en PAD el cual ha sido de análisis de este colegiado. **reconocimiento de estos** de la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU. Numeral 6.4.15, letra b).

Es importante mencionar que la normativa, LEY DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, LEY N° 27815, en su artículo 6° "Principios y Deberes del Servidor Público", Art. 7°, Deberes de la Función Pública", y el Art. 8, "Prohibiciones Éticas del Servidor Público, numeral 1". Por lo que es menester tener de conocimiento por cada servidor público.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

Que luego de análisis y estudio del presente caso, y por unanimidad, se concluye que no existe mérito suficiente para imponer sanción administrativa disciplinaria al Prof. AMÉRICO CATAFORA CHURA, profesor de la I.E. N.º 0735 caserío de Buenos Aires, Pólvora, Provincia de Tocache Región San Martín. Porque no se ha logrado acreditar la vulneración del artículo 48, 49 literal (f) el artículo 48° considerados como grave, Cese temporal literal (a) **causa perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa**. Conforme a la ley N° 29944 ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del reglamento de la ley de la reforma Magisterial y/o la imputación su contra. Por cuanto del estudio y análisis no existen suficientes elementos de juicio de su presenta falta grave y muy grave, disponiéndose el archivo correspondiéndose de todos los actuados del presente caso.

Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.

002135

h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda.

También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Firmar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual,
- Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED, art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	El Prof. Américo Catacora Chura, Quien se encuentra separado preventivamente con Resolución Directoral N° 021-2022 I.E.P.M.N° 0735/PP, por incurrir en el supuesto delito de la Libertad Sexual, actos contra el pudor en tocamientos Individuos, con fecha 28 de marzo del 2022, ya que la menor argumento lo siguiente sobre su profesor: " es malcriado, que le había jalado su oído y su hombro, posteriormente le habría agarrado sus senos" hechos ocurridos en el colegio y en las aulas del 5to. Grado de la I.E. N° 0735, las lomas.
b) Forma en que se cometen.	El docente por haber realizado tocamientos indebidos, por lo tanto, cometió una administrativa de actos de hostigamientos, seducción y violencia sexual con la menor de iniciales R.E.R.CH. (12) años alumna de la I.E. 0735, las lomas.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido es la Indemnización sexual, entidades esta como la protección sobre una persona, (menor de edad), que, por su condición y naturaleza, no se encuentra en la capacidad de adoptar decisiones respecto al ejercicio de su actividad sexual.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	El docente en PAD, por el agravio de la menor, puesto que el acto es reprochable, que, por su condición de docente, vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad de la alumna agraviada lo cual supone el incumplimiento de sus deberes como docente.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Si aplica ya que es docente de la menor de la I.E. N° 0735, Buenos Aires, Pólvora.

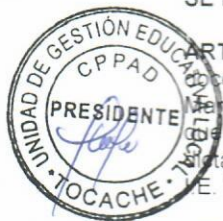
Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **ABSOLVER** proceso administrativo disciplinario el profesor **Américo Catacora Chura**, docente de la Institución Educativa N° 0735, del caserío Buenos Aires, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad indemnidad sexual) libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo de su alumna de iniciales R.E.R.CH. (12) años y prohibición (vulnerar su compromiso ético docente, presuntamente atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual).

Que la Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-LP, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio

002135

y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo disciplinario y pronunciarse sobre este caso en particular.

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario, al profesor Américo Catacora Chura, docente de la I.E. N.º 0735, Caserío Buenos Aires del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, Región San Martín porque presuntamente ha vulnerado violencia sexual (Actos contra el pudor). En tal sentido, considerar que existe una Resolución de Medida de Protección con número de Expediente: 00234-2022-02209-JR-FT-01, emitida por esta judicatura a favor de la menor de iniciales R.E.R.CH (12) alumna de la institución educativa I.E. N.º 0735 del Caserío de Buena Aires, distrito de Pólvora Provincia de Tocache, Región San Martín,

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.



ARTICULO 3°. - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 070 -2022

ANTECEDENTE : MEMORANDUM N°0563-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 07-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2135-2022.

ABSOLVER EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : AMERICO CATORA CHURA I.E.N° 0735
DOMICILIO : Obchuyacu - Beluara
DNI N° : 00799035
CORREO ELECTRONICO: catoracorameric@gmail
FECHA NOTIFICACION : 10/10/2022 HORA: 10:14


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :


FIRMA


HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL
C.R. 400079999

NOTIFICADOR